TÜZEL KİŞİLİK

MUHAMMED AHMET ÜZÜM*

Giriş

Hukukun en temel konusu, hiç kuşkusuz "şahıs"tır. Çünkü hukuk, bireylerin hak ve borçlarını düzenleyerek, toplumsal düzeni korumak üzere var olur. Geleneksel hukuk anlayışında hak ve borçların muhatabı her zaman insan olmuştur. İnsan, hukukun asli aktörü olarak kabul edilir; hak ve sorumlulukların tamamı onun üzerinden yürür. Ancak toplumlar geliştikçe ve ekonomik faaliyetler çeşitlendikçe, sadece bireylerin sorumluluğu ile yönetilemeyecek işler ortaya çıkmıştır. Örneğin uzun süreli hayır işleri, büyük ticari ortaklıklar veya kamu hizmetleri, tek bir kişinin ömrü ve gücüyle sürdürülemez hâle gelmiştir. Bu ihtiyaçlar, insan dışındaki bazı varlıkların da hukukun konusu hâline gelmesini zorunlu kılmıştır. İşte bu noktada, belirli bir amaca hizmet eden mal ve insan toplulukları, hukuken birer "şahıs" gibi tanınmış ve bu anlayış hükmî şahsiyet (tüzel kişilik) kavramını doğurmuştur. Modern hukukta tüzel kişilik, kurumların hak ve borç sahibi olmasını sağlayan bir yapı olarak bilinir.[1] Ancak İslam hukuku, bu kavramı Batı hukuku kadar açık terimlerle ifade etmese de tarihsel ve kurumsal uygulamalar üzerinden aynı fonksiyonları uzun zaman önce gerçekleştirmiştir. Modern hukukçular, İslam hukukunun tüzel kişilik kavramına yabancı olduğunu ve günümüzün karmaşık toplumsal ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını ileri sürse de klasik fıkıh eserleri ve vakıf uygulamaları, İslam hukukunun bu konudaki dinamik ve yaratıcı yaklaşımını gözler önüne serer. Özellikle vakıf müessesesi, devlet hazinesi ve şirketler, İslam hukukunun ferdi sorumluluk ile toplumsal yararı nasıl dengelediğini ve hükmî şahsiyet kavramını nasıl somutlaştırdığını gösterir.

Bu çalışmada amaç, İslam hukukunda tüzel kişiliğin temel dayanağı sayılabilecek zimmet kavramını, hükmî şahsiyetin ortaya çıkış gerekçelerini ve bunun vakıf, devlet, beytülmal ve şirketler gibi somut uygulama alanlarını tarihsel ve teorik çerçevede detaylı şekilde incelemektir. Böylece hem teorik hem de pratik düzeyde İslam hukukunun kurumlaşmaya ve toplumsal ihtiyaçlara verdiği cevap ortaya konmuş olacaktır.

---

* Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. Öğretim, 1651230053.

[1] Yakup Akkuş, *"Osmanlı Vakıflarının Tüzel Kişiliği Var mıydı?"*, İnsan & İnsan, Yıl 6, Sayı 19 (2019), s. 45.

1. İslam Hukukunda Kişiliğin Temeli: Zimmet

İslam hukukunda modern anlamdaki "kişilik" kavramına tekabül eden en temel terim zimmettir. Zimmet, bir insanın hak ve borçlarının toplandığı, hukuken güvence altına alındığı manevi ve itibarî bir alan olarak tanımlanabilir. Klasik fıkıh literatüründe zimmet hem mevcut hem de gelecekteki tüm hak ve sorumlulukları kapsayan hayali bir havuz olarak tasvir edilir. Zimmet, esasen sadece bireyler için geçerli olsa da fıkıhçılar zamanla bu kavramı mal ve kişi topluluklarına da uyarlamışlardır.[2] Örneğin bir vakıf, belirli bir amaca hizmet eden mal varlığıyla bağımsız bir hukuki özne olarak kabul edilmiştir. Böylece davacı ve davalı olabilme ehliyeti kazanmış; mal varlığı ve yükümlülükleri, kurucularından bağımsız bir şekilde yönetilmiştir. Zimmet kavramı, İslam hukukunda tüzel kişiliğin teorik temelini oluşturur. İnsan ömrünün sınırlı olması, mal ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak ve toplumun ihtiyaçlarını korumak, zimmet kavramının hukuka dahil edilmesinin başlıca sebeplerindendir.

2. Hükmî Şahsiyetin Meşruiyet Temelleri ve İhtiyaç Gerekçeleri

Hükmî şahsiyetin ortaya çıkışı, İslam hukukunda statik bir yaklaşım yerine, hayatın değişen koşullarına uyum sağlayan dinamik bir anlayışın sonucudur.[3] Bu anlayışı gerekli kılan başlıca unsurlar şunlardır:

1. İnsan Ömrünün Sınırlılığı: Bazı amaçlar insan ömrünü aşan süreler gerektirir. Örneğin büyük bir hayır kurumu, kurucusunun ölümünden sonra da varlığını sürdürmelidir. Bu nedenle hukuken bağımsız bir varlık olarak tanınması gerekir.
2. Maslahat ve Zaruret Prensipleri: İslam hukukunun temel gayesi, insanların maslahatını sağlamak ve toplum düzenini korumaktır. Kurumsallaşmış yapılar, bu amaçların daha etkin ve sürekli bir şekilde gerçekleşmesine imkân tanır.
3. Ekonomik ve Sosyal İhtiyaçlar: Büyük ticari faaliyetler ve kamu hizmetleri, bireysel güçlerin ötesine geçer. Ferdi güçlerin birleşmesi, ancak hukuken bağımsız bir varlık olarak tanındığında anlamlı ve etkili olur.

---

[2] Sibel Alaeddinoğlu, *Girit'te Valide Sultan Vakıfları*, (Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020), s. 78.
[3] Hasan Hayri Çırak, *İslam Hukukunda Hükmî Şahsiyet (Tüzel Kişilik),* (Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001), s. 112.

Bu unsurlar, İslam hukukunda tüzel kişiliğin gerekçelerini hem teorik hem de pratik düzeyde açıklamaktadır.[4]

4. Kurumsal Uygulama Örnekleri

A. Vakıf Müessesesi

Vakıf, İslam hukukunda tüzel kişiliğin en eski ve en somut örneğidir. Vakıf, bir malın dini, sosyal veya hayri bir amaç için ebediyen tahsis edilmesidir. Bu tahsis, malın artık kurucusuna ait olmamasını sağlar ve tahsis edilen gayeye bağımsız bir varlık olarak hizmet etmesini temin eder. Osmanlı döneminde Girit'te kurulan Valide Sultan Vakıfları, bu kavramın somut örneklerindendir.[5] Bu vakıflar: Kendi mal varlığına sahip olmuş, Çalışanlarına maaş ödemiş, Davalarda temsil edilmişlerdir.

Bu vakıflar, sadece Müslümanların değil, Gayrimüslimlerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını da karşılayarak adeta bir sosyal devlet işlevi görmüştür. Bu örnekler, İslam hukukunda tüzel kişiliğin tarihsel olarak nasıl uygulandığını gözler önüne serer.

B. Kamu Hukuku Kurumları: Devlet ve Beytülmal

İslam hukukunda devlet, fertlerin toplamından ayrı, kendine özgü görev ve yetkileri olan bir manevi kişi olarak kabul edilir. Devletin mali gücünü temsil eden Beytülmal, bağımsız bir tüzel kişiliğe sahiptir. Hz. Peygamber döneminde beytülmal, borçlu ölenlerin borçlarını üstlenmiş; böylece hukuken bir "zimmet" sahibi olduğunu göstermiştir.[6] Beytülmalin bağımsız mal varlığı ve toplumsal sorumlulukları, modern hukuktaki kamu tüzel kişiliğinin erken bir örneği olarak değerlendirilebilir.

C. Şirketler

İslam hukukunda mudarabe (emek-sermaye ortaklığı) ve inan gibi ortaklık modelleri de tüzel kişilik açısından önemlidir. Bu şirketler: Kendi mal varlığına sahiptir, Kar-zarar hesaplarını bağımsız olarak yürütür, Üçüncü şahıslara karşı sorumludur.[7] Bu özellikler, şirketleri

---

[4] Emrah Gökmen, *"İslam Hukukunda Tüzel Kişilik",* SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2 (2022), s. 67.
[5] Enver Osman Kaan, *İslam Hukukunda Şirket Yapısı ve Sürekliliği Sorunu*, (Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016), s. 134.
[6] Murtaza Köse, *"İslam Hukuku ve Modern Hukuka Göre Tüzel Kişilik",* EKEV Akademi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (1998), s. 89.
[7] Eyüp Said Kaya – Hasan Hacak, *"Zimmet",* TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt 44 (2013), s. 210.

kurucularından bağımsız, hukuken tanınmış bir varlık hâline getirir ve hükmî şahsiyet niteliğini destekler.

5. Tüzel Kişiliğin Kazanılması İçin Gereken Unsurlar

İslam hukukunda bir yapının tüzel kişilik sayılabilmesi için şu dört unsurun bulunması gerekir:

1. Sürekli bir amaç: Yapının belirli ve devamlı bir gayesi olmalıdır.
2. Örgütlenme: Yapıyı yönetecek organlar ve işleyiş mekanizmaları bulunmalıdır.
3. Bağımsızlık: Kurucuların mal varlığından ayrı bir mal varlığına sahip olmalıdır.
4. Tanınma: Hukuk düzeni tarafından hak sujesi olarak kabul edilmelidir.

Bu unsurlar, İslam hukukunun tüzel kişilik anlayışının modern kavramlarla örtüşmesini ve tarihsel uygulamalarda nasıl işlediğini göstermektedir.[8]

Sonuç

İslam hukuku, sanıldığı gibi tüzel kişilik kavramına yabancı bir sistem değildir. Zimmet ve vakıf gibi müesseseler, bu kavramın temel fonksiyonlarını çok daha önce yerine getirmiştir. Hükmî şahsiyet kavramı, yalnızca teorik bir düşünce değil; vakıflar, devlet ve ortaklıklar aracılığıyla pratiğe de geçirilmiştir. Vakıflar, toplumun sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamış, farklı etnik ve dini gruplara hizmet ederek, adeta bir sosyal devlet işlevi görmüştür. Bu vakıfların mal varlığı, çalışanlarına maaş ödemesi, davalarda temsil edilebilmesi, tüzel kişilik düşüncesinin tarihsel pratiğe dökülmüş hâli olarak görülebilir. Beytülmal ve devlet kurumları da tüzel kişiliğin kamu hukuku alanında nasıl işlediğini gösterir. Devlet, kendi başına bir hak ve borç sahibi olarak hareket edebilmekte; beytülmal, toplumsal kaynakları yöneterek borçları üstlenmekte ve kamu yararını sağlamakta özgürdür. Ekonomik ortaklıklar ve şirketler de tüzel kişiliğin işlevini destekler niteliktedir. Mudarabe ve inan gibi şirketlerde ortaklık, kurucularından bağımsız bir ekonomik varlık olarak faaliyet gösterir. Böylece İslam hukuku, bireylerin sorumluluğunu toplumsal faydayla birleştiren ve kurumsal yapıları hukuk düzenine dahil eden bir sistem sunar.

Netice itibarıyla, İslam hukuku kendi dinamikleri içerisinde tüzel kişilik olgusuna geniş bir yer ayırmış hem teorik eserlerdeki zimmet tartışmaları hem de tarihsel süreçteki vakıf ve devlet uygulamalarıyla bunu somutlaştırmıştır. Modern hukukta tüzel kişilik kavramının temeli, İslam hukukunda uzun süre önce uygulanmış ve işlevselleştirilmiştir. Bu yönüyle İslam hukuku,

[8] Murtaza Köse, *İslâm Hukuku Açısından Hükmî Şahsiyet*, İstanbul: Işık Akademi Yayınları, 2009, s. 56.

yalnızca geçmişe değil, günümüzün toplumsal ve kurumsal ihtiyaçlarına da çözüm sunacak kapasitede esnek ve dinamik bir sistemdir.

Kaynakça

Akkuş, Yakup. (2019). "Osmanlı Vakıflarının Tüzel Kişiliği Var mıydı?", İnsan & İnsan, Yıl 6, Sayı 19.

Alaeddinoğlu, Sibel. (2020). Girit'te Valide Sultan Vakıfları. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Çırak, Hasan Hayri. (2001). İslam Hukukunda Hükmi Şahsiyet (Tüzel Kişilik). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

Gökmen, Emrah. (2022). "İslam Hukukunda Tüzel Kişilik", SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2.

Kaan, Enver Osman. (2016). İslam Hukukunda Şirket Yapısı ve Sürekliliği Sorunu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

Kaya, Eyyüp Said & Hacak, Hasan. (2013). "Zimmet", TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt 44.

Köse, Murtaza. (2009). İslâm Hukuku Açısından Hükmî Şahsiyet. Işık Akademi Yayınları.

Köse, Murtaza. (1998). "İslam Hukuku ve Modern Hukuka Göre Tüzel Kişilik", EKEV Akademi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2.